

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 72/2535

นางสุภาพ สุทธิสารสุนทร

โจทก์

นางสาวพรทิพย์ กรอบประทุมมา

ผู้ร้อง

นายสมพงษ์ ลิ้มตระกูล

จำเลย

นางสาวพรทิพย์ กรอบประทุมมา ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า กรณีเป็นฎีกาใน ปัญหาข้อเท็จจริงซึ่ง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จึง ไม่รับฎีกาของผู้ร้อง

ผู้ร้องเห็นว่า ททรัพย์พิพาททั้ง 17 รายการที่โจทก์นำยึดเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ระหว่างจำเลยกับผู้ร้อง หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว เป็นปัญหาข้อ กฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คจากจำเลยศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 315,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ย กับให้จำเลยใช้ค่า ฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ด้วย แต่จำเลยไม่ชำระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ 17 รายการ รวมเป็นเงิน 48,200 บาท โดยอ้างว่าเป็น ทรัพย์ของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องขอว่า ทรัพย์ที่

โจทก์นำยัด นั้นเป็นของผู้ร้องมิใช่ของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธินำยัด ขอให้ศาลสั่ง
ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดคืนแก่ผู้ร้อง โจทก์ยื่นคำคัดค้าน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 80)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าทรัพย์สิน 17รายการที่โจทก์
นำยัด เป็นทรัพย์สิน ที่หาได้มาในขณะที่ผู้ร้องกับจำเลย อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้ร้องไม่มี สิทธิร้องขัดทรัพย์สิน ผู้ร้องฎีกาได้เถียงอีกว่า
ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ร้องหามาได้ภายหลังจากแยกทางกันกับจำเลย จึงเป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วว่าทรัพย์สิน 17รายการที่โจทก์
นำยัด เป็นทรัพย์สิน ที่หาได้มาในขณะที่ผู้ร้องกับจำเลย อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้ร้องไม่มี สิทธิร้องขัดทรัพย์สิน ผู้ร้องฎีกาได้เถียงอีกว่า
ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้ร้องหามาได้ภายหลังจากแยกทางกันกับจำเลย จึงเป็นกรรมสิทธิ์

ของผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา
ของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-เกียรติ จาตนิลพันธุ์-โสภณ จันทะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>